

Guía Preventiva 2026

7 multas que quiebran los negocios en Panamá

Manual de cumplimiento estratégico para dueños de empresas



El nuevo panorama fiscal y laboral

En un entorno económico volátil, una multa administrativa de alto impacto puede ser el golpe de gracia para una PyME.

El año 2025 marca un punto de inflexión para las empresas en Panamá. La digitalización de impuestos, las reformas laborales y el fortalecimiento de las instituciones de control han creado un ambiente de mayor fiscalización.

¿Por qué 2025 fue crítico?

Las autoridades panameñas han intensificado operativos de fiscalización. La DGI ha impuesto más de B/.3.4 millones en multas por incumplimiento en facturación, mientras que ACODECO registra más de B/.500,000 en sanciones.

Los tres pilares del cambio

1 Digitalización Fiscal

Con e-Tax 2.0 y Facturación Electrónica, la DGI detecta inconsistencias en tiempo real. En septiembre 2025 suspendieron el RUC a 30,500 empresas.

2 Reforma de Seguridad Social

La Ley 462 de marzo 2025 incrementó multas por incumplimiento patronal hasta B/.50,000.

3 Protección al Consumidor

ACODECO implementó nuevas tablas de sanciones proporcionales con posibilidad de duplicar o triplicar multas por reincidencia.

DATO IMPORTANTE

El incumplimiento puede resultar en suspensión del RUC, bloqueo de cuentas bancarias y cierre del negocio.

Esta guía identifica las siete áreas críticas de riesgo legal, fiscal y operativo para 2026, proporcionando un mapa de ruta para la prevención.

1. El caos del RUC y facturación electrónica

Riesgo

La actualización obligatoria del RUC venció el 31 de diciembre de 2025. La DGI ha demostrado que actuará con firmeza y sin excepciones.

Durante el último trimestre de 2025, la Dirección General de Ingresos (DGI) lanzó una campaña de notificación masiva advirtiendo a más de 180,000 contribuyentes sobre la obligación de actualizar su información en el nuevo sistema e-Tax 2.0. Sin embargo, la tasa de cumplimiento ha sido inferior al 40%, lo que ha generado preocupación entre las autoridades fiscales.

Impacto Real

- ⊗ B/. 100 personas naturales | B/.500 personas jurídicas
- ⊗ Suspensión automática del RUC (30,500 empresas en sept. 2025)
- ⊗ Inhabilitación en e-Tax 2.1 sin acceso a facturación
- ⊗ Bloqueo bancario para trámites financieros

Facturación Electrónica 2026

Desde enero 2026, empresas con ingresos >B/.36,000 o >100 facturas/mes deben contratar un PAC (Proveedor Autorizado Calificado).

¡SEÑAL DE ALERTA!

Facturas emitidas fuera de parámetros DGI carecen de validez fiscal.

✓ Prevención

- Verificar estatus RUC en e-Tax 2.0 antes del 31/12/2025
- Actualizar información: ubicación, actividades, obligaciones
- Evaluar si necesita PAC según ingresos/volumen
- Implementar PAC antes del 01/01/2026
- Capacitar equipo contable en nuevo sistema

2. Jornadas laborales y tiempo extra

Riesgo

MITRADEL intensificó inspecciones sobre jornadas, horas extra y registros de asistencia.

Durante 2024 y 2025, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) duplicó el número de inspectores laborales y estableció brigadas móviles de fiscalización que realizan visitas sorpresa sin previo aviso.

Impacto Real

- ⊗ B/.50 a B/.500 por infracciones a jornadas
- ⊗ B/.25 a B/.200 por violaciones a descansos
- ⊗ Demandas colectivas y pago retroactivo con recargos

Límites Legales



Diurna 8h (48h/sem) Recargo +25%



Nocturna 7h (42h/sem) Recargo +50%



Mixta 7.5h (45h/sem) Dom/feriados +150%

✓ Prevención

- Sistema digital de asistencia inalterables
- Calcular y pagar horas extra en 5 días laborables
- Documentar acuerdos especiales por escrito

3. Protección de datos personales

Riesgo

La Ley 81 de 2019 sobre protección de datos personales estableció obligaciones estrictas para todas las empresas que recopilan, almacenan o procesan información de clientes, empleados o proveedores.

Impacto Real

- ⊗ B/.1,000 a B/.10,000 según gravedad
- ⊗ Clausura de registro de base de datos
- ⊗ Suspensión de actividades de tratamiento de datos
- ⊗ Daño reputacional grave

Obligaciones

-  Aviso de Privacidad actualizado y visible
-  Consentimiento explícito para recopilación
-  Procedimientos ARCO operativos
-  Medidas de seguridad técnicas
-  Registro ante ANTAI cuando corresponda

✓ Prevención

- Crear y publicar Aviso de Privacidad completo
- Implementar formularios de consentimiento
- Establecer proceso para solicitudes ARCO
- Implementar medidas de ciberseguridad
- Registrar base de datos ante ANTAI si aplica

4. Clasificación errónea de trabajadores y CSS

EL Riesgo

Simular trabajadores como "freelancers" para evadir CSS. La Ley 462 (marzo 2025) incrementó dramáticamente las sanciones.

Impacto Real - Nuevas Multas 2025

- ⊗ Hasta B/.30,000 declaraciones falsas
- ⊗ Hasta B/.50,000 no suministrar información o simulación
- ⊗ Hasta B/.25,000 otras infracciones
- ⊗ Pago retroactivo con recargos que triplican la deuda
- ⊗ Responsabilidad solidaria por hasta 2 años

Incremento Cuota Patronal

↗ Abr 2025-Feb 2027: **13.25%**

↗ Mar 2027-Feb 2029: **14.25%**

↗ Mar 2029+: **15.25%**

¿Cuándo existe relación laboral?

-  **Subordinación:** recibe órdenes e instrucciones
-  **Continuidad:** servicio regular
-  **Remuneración:** pago periódico
-  **Dependencia económica:** ingresos principales

ALERTA CRÍTICA

"Contratista" con horario fijo, equipos de empresa, instrucciones directas y sin otros clientes = empleado según CSS.

Prevención

- Revisar contratos de servicios actuales
- Clasificar correctamente según Código de Trabajo
- Afiliar empleados a CSS en 3 días tras inicio
- Ajustar presupuestos para incremento hasta 2029
- Verificar cumplimiento de subcontratistas

5. Derechos del consumidor y ACODECO

EL Riesgo

ACODECO ajustó tablas de multas proporcionales con duplicación/triplicación por reincidencia. Más de B/.500,000 en multas en 2025.

Infracciones Comunes

- ✗ No exhibir precios | Productos vencidos (decomiso)
- ✗ Gas subsidiado: B/.625-B/.1,000/cilindro
- ✗ Combustible: B/.3,500 | Ley 134: B/.50-B/.5,000
- ✗ Publicidad engañosa | Garantías incumplidas

Prevención

- Precios finales visibles en todos los productos
- Control de vencimientos y rotación de inventario
- Letreros "Pida su Factura" y "Precios visibles"
- Descuentos discapacidad (25%) y tercera edad
- Cumplir garantías y políticas de devolución

6. Salud y seguridad ocupacional

EL Riesgo

MITRADEL intensificó inspecciones sobre condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo. El incumplimiento de normas de seguridad puede resultar en clausura inmediata del establecimiento.

Impacto Real

- ⊗ B/.50 a B/.5,000 según gravedad
- ⊗ Clausura temporal/definitiva del establecimiento
- ⊗ Responsabilidad civil por accidentes
- ⊗ Aumento en prima de riesgos CSS

Requisitos Básicos

- ♥ Protocolos contra incendios y señalización de emergencia
- ♥ Equipo de protección personal (EPP)
- ♥ Condiciones ergonómicas adecuadas
- ♥ Botiquín completo y actualizado
- ♥ Capacitación en prevención de riesgos
- ♥ Registro de accidentes laborales
- ♥ Plan de evacuación y simulacros

✓ Prevención

- Realizar inspección interna de seguridad ocupacional
- Adquirir y mantener equipos de protección según actividad
- Instalar señalización de seguridad y rutas de evacuación
- Capacitar personal en prevención de riesgos al menos 2 veces al año
- Mantener botiquín equipado y revisar vencimientos mensualmente
- Documentar todos los accidentes e incidentes laborales
- Realizar simulacros de evacuación trimestrales
- Designar comité de seguridad ocupacional
- Cumplir con protocolos específicos del sector (construcción, manufactura, etc.)

7. Beneficiario final y prevención de lavado

EL Riesgo

Ley 129 de 2020 establece Registro de Beneficiarios Finales. Panamá salió de lista gris GAFI en julio 2025, incrementando vigilancia.

Impacto Real

- ⊗ B/.1,000 a B/.50,000 por persona jurídica no registrada
- ⊗ +10% diario si no se corrige
- ⊗ Suspensión de operaciones comerciales
- ⊗ Disolución automática tras 2 años sin información
- ⊗ Bloqueo de cuentas bancarias corporativas
- ⊗ Imposibilidad de trámites financieros

Definición Beneficiario Final

Persona natural que finalmente posee, controla o ejerce influencia significativa sobre la empresa. Incluye control sobre 25% + del capital o derechos de voto.

Obligaciones Agente Residente

-  Registrar información completa en el Registro Público
-  Actualizar datos en 30 días tras cambios
-  Mantener documentación por 5 años tras disolución
-  Notificar sustituciones patronales

✓ Prevención

- Identificar correctamente beneficiario final
- Registrar en sistema de Superintendencia de Sujetos No Financieros
- Actualizar cambios en 30 días calendario
- Mantener documentación corporativa completa
- Políticas de debida diligencia escritas
- Verificar cumplimiento de Agente Residente

Checklist de Prevención 2026

Fiscal y Tributario

- ☐ RUC actualizado en e-Tax 2.0 antes del 31/12/2025
- ☐ Sistema de facturación electrónica implementado
- ☐ PAC contratado, si corresponde
- ☐ Declaraciones fiscales al día sin atrasos

Laboral y Seguridad Social

- ☐ Sistema digital de control de asistencia
- ☐ Registros exactos de jornadas y horas extra
- ☐ Todos los empleados afiliados a CSS
- ☐ Contratos clasificados correctamente (no simular independientes)
- ☐ Pagos CSS al día, sin atrasos
- ☐ Plan de salud y seguridad ocupacional

Protección de Datos y Consumidor

- ☐ Aviso de Privacidad actualizado y visible
- ☐ Procedimientos ARCO documentados
- ☐ Medidas de ciberseguridad para datos
- ☐ Precios exhibidos visiblemente
- ☐ Políticas de garantía claras
- ☐ Control de fechas de vencimiento

Cumplimiento Corporativo

- ☐ Beneficiario final registrado
- ☐ Documentación corporativa actualizada
- ☐ Licencias de funcionamiento vigentes
- ☐ Pólizas de seguro actualizadas
- ☐ Agente Residente cumpliendo obligaciones

EVALUACIÓN DE RIESGO

0-5: CRÍTICO | 6-12: ALTO | 13-18: MODERADO | 19-23: BAJO

Conclusión: La prevención es inversión

En el entorno empresarial panameño de 2026, el cumplimiento normativo no es opcional: es un requisito fundamental para la supervivencia y crecimiento de su negocio.

Las multas no son solo sanciones monetarias. Representan interrupciones operativas severas: **suspensión del RUC** que **impide facturar**, **bloqueo de cuentas bancarias**, clausura del establecimiento, daño reputacional irreparable e imposibilidad de licitaciones.

El costo real del incumplimiento

Escenario PyME con 15 empleados - Auditoría CSS:

Multa administrativa:	B/.30,000
Pago retroactivo 2 años:	B/.18,000
Recargos e intereses:	B/. 5,400
Honorarios legales:	B/. 8,000

Total: **B/.61,400**

Para empresa con márgenes 10-15%, esto representa utilidad de más de un año completo.

La alternativa: Cumplimiento Preventivo

Una auditoría preventiva integral cuesta menos del 5% del riesgo potencial de multas e interrupciones.

**"La prevención es la inversión más barata que
hará tu negocio este año"**

Próximos Pasos

Si identificó 5 o más áreas de riesgo en el checklist, es momento de actuar. No espere notificaciones de **DGI**, **MITRADEL**, **CSS** o **ACODECO**.

Aizprua Soluciones Empresariales ofrece auditorías preventivas de 360 grados que identifican vulnerabilidades y establecen planes de acción concretos.



AIZPRUA S.E.
WWW.AIZPRUA.COM

¿Listo para proteger su negocio?

Consulta inicial sin costo. Descubra cómo implementar cumplimiento que proteja su empresa.

■ +507 6546-1527

✉ info@aizprua.com

🌐 www.aizprua.com

SOLICITAR AUDITORÍA PREVENTIVA

Aizprua Soluciones Empresariales

Su socio estratégico en cumplimiento normativo